

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2140/2536

นายอัน สุขนธมัตติ กับพวก

โจทก์

นายชม มาลา

จำเลย

นายชม มาลา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ (ที่ ถูกน่าจะเป็นจำเลย) เป็นการฎีกา ในข้อเท็จจริง เมื่อเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือน ละ 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณ เป็นราคาค่าเงินได้ซึ่งเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง และฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่า การ ยึดถือ ครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยมิได้เป็นการครอบครองแทนโจทก์ แต่ เป็นการครอบครองเพื่อตนเองมาตลอด จะเป็นการได้สิทธิ โดยครอบครองปรปักษ์ หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและบ้านไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่จำเลยได้

สร้างขึ้นใหม่ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4665 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้อต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 82)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ย่อมต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองการที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองแต่ครอบครองเพื่อตนนั้น เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาจำเลยจึงต้องห้ามตาม บทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทซึ่งอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ย่อมต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองการที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองแต่ครอบครองเพื่อตนนั้น เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาจำเลยจึงต้อง

ห้ามตาม บทบัญญัติดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่า
คำร้องให้เป็นพับ

(ประดิษฐ์ เอกมณี-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>